

■♫호기 ●●기 이물질 유입으로 인한 손실금 보험 청구

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	시 정 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 요 지

- ❖ ○○○보험의 보험목적물의 사고발생 사실을 확인하면 보험담당부서에 사고 발생 사실을 알린 후 구상자료를 구비하고 보험금을 산정하여 보험회사에 이를 청구하여야 함.

지 적 내 용

- ■본부 ㉞부는 기계, 전기, 건축 분야 기기엔지니어링 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제250조(사고통보) 및 제253조(보험금 청구)에 따르면,
 - 설비관리부서는 보험목적물의 사고발생 사실을 확인하면 보험담당부서에 사고발생 사실을 알린 후 지체없이 통보사항 및 첨부서류를 서면으로 제출하여야 하고, 보험담당부서는 구상자료가 구비되면 지체없이 보험금을 산정하여 보험회사에 이를 청구하여야 한다.
 - 「상법」 제662조(소멸시효)에 의하면,
 - 보험금청구권은 3년간, 보험료 또는 적립금의 반환청구권은 3년간, 보험료청구권은 ○년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.
 - 그리고 「○○○보험」 제4조(담보범위) 및 제5조(면책)를 준용하면,
 - 잔존물 제거를 위한 제비용, 보험 목적물을 복구하기 위한 보수비용, 법률 및 관계 당국의 명령이행을 위한 비용, 긴급처리를 위한 임시수리비 및 고용비용 등을 담보범위로 하고 있으며 자기분담금은 US\$ ○만(약 ○억 원)로 책정되어 있다.
- * 면책조항: ①기기 및 설비를 제외한 설계·제작·가공·재질결함, ②마모·소모·침식·부식 등 점진적 열화에 의한 손실 및 피해는 보상하지 않음

- 또한, 손해의 근본원인이 면책조항에 해당되더라도, 후속적으로 위험제거를 위한 행위를 하는 과정에서 발생한 물리적인 손실 및 피해(비용 등)에 대해서는 보상한다고 명시하고 있다.

○ 그리고 ■♫호기 제●자 계획예방정비 기간 ◆◆기 ●●●탐상검사 결과 ◆◆기 #○

○ ●●●단에서 이물질이 검출(20●●. **.)되었는데,

- ◆◆기 제작 중 유입된 이물질이 ●●●관에 끼인 형태로 확인되었고, 용역계약을 통해 후속조치를 수행하였다.

※ ‘◆◆기 ●●●검사 및 이물질제거 용역’(계약번호 A*****)에서 이물질의 크기와 위치 및 구조상의 문제로 제거하지 못하였으나, 이후 추가 용역을 통해 기술개발을 수행하고 해당 이물질을 제거하였으며, 총 ○개의 전열관을 영구적으로 관막음하였음.

○ 그러나 ■♫호기 ◆◆기 #○○ 이물질 검출 및 제거 등의 과정을 검토한 결과,

- ◆◆기 이물질 신호 검출 후 이물질을 제거하고 관막음을 하는 등 후속조치 내용이 ○○○협의 잔존물 제거, 복구비용 등 범위에 해당하고,
 - 「○○○보험」 제5조(면책)에 따라, ‘○○○○사항’은 담보범위에 해당이 되며,
 - ◆◆기 이물질 발생이 자연소모(면책)에 해당하지 않으므로(급격성 있음 및 예견 가능성 없음) 보험금을 청구 및 수령이 가능하다.
 - 그리고 손실의 근본원인이 면책에 해당되는 사항이라도, ◆◆기를 복구하는 과정에서 발생하는 후속적인 손실(용역계약으로 인한 비용 등)에 대해서도 보상이 가능하다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서 ㉠㉠기 제작 시 유입된 이물질이 원인이 되어 후속적으로 발생한 경제적 손실에 대한 비용은 구상자료를 마련하여 ○○○보험의 보험금(약 ○억원)으로 청구할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 상기 내용으로 ○○○보험을 청구하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

■본부장은 ■㉠호기 ㉠㉠기 #○○ 제작 시 유입된 이물질이 원인이 되어 후속적으로 발생한 경제적 손실금에 대해 구상자료를 구비하여 ○○○보험금을 청구하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	제 1 발전소(㉠부)
------	-------------

관련부서	
------	--